



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 24 moharrem 1429 – 1^{er} février 2008

151^{ème} année

N° 10

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008**, modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes 572

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 55-2007 du Conseil constitutionnel**, relatif à un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la Cour des Comptes. 577
- Avis n° 06-2008 du Conseil constitutionnel**, relatif à un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la Cour des comptes. 578

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination d'un directeur 580
- Nomination d'un chef de service 580
- Arrêté du Premier ministre du 28 janvier 2008, portant révision de la liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales..... 580
- Liste d'aptitude pour la promotion au grade de conseiller au tribunal administratif au titre de l'année 2007..... 580

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un chef de subdivision..... 580

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Décret n° 2008-199 du 29 janvier 2008, fixant le montant de l'indemnité accordée aux membres de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel.....	580
Ministère des Affaires Etrangères	
Décret n° 2008-200 du 29 janvier 2008, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif aux restes explosifs de guerre.....	581
Ministère des Finances	
Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d'intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts.....	581
Cessation de fonctions d'un trésorier régional	582
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2008, portant approbation d'une norme comptable	582
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du commissariat général au développement régional.....	591
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Tableau parcellaire (rectificatif)	591
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décrets n° 2008-203 et n° 2008-204 des 22 et 29 janvier 2008, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre classée en autres zones agricoles aux gouvernorats de Mannouba et Nabeul	592
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 janvier 2008, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Jendouba, Sfax et Nabeul.....	593
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques en date du 28 janvier 2008, relatif à la fixation du montant total des allocations mises en concours par la société des courses hippiques et à l'ouverture de l'hippodrome de Kassar-Saïd pendant la saison hippique 2007-2008.....	595
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination d'ingénieurs en chef	595
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination de chefs de service	595
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 28 janvier 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Grombalia, gouvernorat de Nabeul	596
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un commissaire régional.....	596
Nomination d'un secrétaire d'institut supérieur des sports et de l'éducation physique.....	596
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique	596
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique à plein-temps	599
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique	599
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps.....	601

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique	602
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique	603
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique	603
Arrêté du ministre de la santé publique, du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique	604
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps	605
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.....	605
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique	606
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	606
Nomination de sous-directeurs.....	606
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	606
Nomination de chefs de service	606
Nomination de chefs d'unité	607
Nomination de chefs d'unité locale.....	607
Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 28 janvier 2008, portant approbation des modifications des statuts de la mutuelle des agents et fonctionnaires de la société El Kanaouet	607
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de secrétaires généraux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	608
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 28 janvier 2008, portant délégation de signature	608

Loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008, modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du numéro 2 de l'article 3 et des articles 5, 6, 9, 10, 15, 21, 22 et 23 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes telle que modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001 et sont remplacées par les dispositions suivantes

Article 3-2 (nouveau) : Des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'Etat ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement, une participation en capital.

Article 5 (nouveau) : La cour des comptes procède à l'examen des comptes et à l'évaluation de la gestion économique et financière des organismes cités au n° 2 de l'article 3 de la présente loi.

Article 6 (nouveau) : La cour des comptes apprécie les résultats de l'aide économique ou financière que les organismes cités à l'article 3 de la présente loi accordent sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d'exonération fiscale, garantie, monopole ou subvention aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination.

Article 9 (nouveau) : Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la cour des comptes à l'égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le premier président après consultation de l'assemblée plénière de la cour.

Les chambres régionales relevant de la Cour des comptes sont créées par un décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d'entre elles. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la cour des comptes à l'égard des autorités administratives régionales et locales et des

établissements et entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques détiennent une participation en capital et dont le siège principal ou le lieu d'activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale. Le premier président de la cour des comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour un secrétaire général adjoint pour exercer les fonctions du secrétaire général de la cour des comptes auprès des chambres régionales.

Les sections au sein de chaque chambre de la cour des comptes sont créées par décret.

Article 10 (nouveau) : Le premier président de la cour des comptes assure la direction générale des services de la cour et la coordination entre ses différentes formations.

Il désigne au début de chaque année judiciaire un vice premier président choisi parmi les présidents des chambres centrales pour le suppléer en cas d'empêchement.

Article 15 (nouveau) : La cour des comptes règle et apure les comptes qui lui sont soumis ; elle établit, par ses arrêts, si les comptables sont quittes, en avance ou en débit.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge par arrêt définitif; dans le troisième cas, elle les condamne, par arrêt provisoire puis par arrêt définitif, à solder leur débit au Trésor dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débit par décret.

Le comptable concerné peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt provisoire, prendre connaissance des documents ayant servi de base pour le prononcé de cet arrêt. Une demande écrite doit en être faite préalablement au président de la chambre compétente.

Les arrêts définitifs de la cour sont rendus en premier ressort. L'appel de ces arrêts est interjeté dans les conditions fixées à l'article 16 bis de la présente loi.

La cour adresse une expédition de ses arrêts définitifs au Chef du contentieux de l'Etat pour en assurer l'exécution, sauf s'il y a appel.

Article 21 (nouveau) : Sous réserve de la législation en vigueur, la cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des finances publiques.

Si ces documents contiennent des données à caractère confidentiel, la cour des comptes prend à leur égard toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

La cour a pouvoir d'entendre tout fonctionnaire, tout gestionnaire exerçant dans les administrations, établissements, entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation. Elle peut, également, entendre tout membre des organes de contrôle ou membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie ou de la Compagnie des Comptables de Tunisie ayant procédé à la révision des comptes

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 décembre 2007.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 3 janvier 2008.

de l'une des entités soumises au contrôle de la Cour, ceux-ci ne peuvent opposer le secret professionnel aux membres de la cour des comptes.

La Cour peut recourir à l'assistance d'experts qu'elle désigne elle-même.

Article 22 (nouveau) : Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques tels que déterminés en vertu de la législation en vigueur doivent adresser à la cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l'organe délibérant et au plus tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants :

- les budgets prévisionnels d'exploitation et d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports des réviseurs des comptes et des contrôleurs d'Etat,
- les procès-verbaux des conseils d'administration, des conseils d'établissements ou des directoires,
- les procès-verbaux des réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La cour peut, en outre, demander tous documents comptables ou extra comptables qu'elle estime nécessaires à son appréciation.

La cour des comptes est habilitée à se faire communiquer les documents cidessus indiqués à l'égard de tous autres organismes cités au numéro 2 de l'article 3 de la présente loi.

Article 23 (nouveau) : La cour des comptes établit chaque année un rapport général sur les résultats de ses travaux de l'année précédente. Ce rapport retrace les observations et conclusions formulées par la cour et propose, en outre, les réformes qu'elle estime utiles.

Le premier président de la cour des comptes présente le rapport général annuel au Président de la République, à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.

Art. 2 - Sont ajoutés à la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes, les articles 7 bis, 8 bis, 9 bis, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12 ter, 13 bis, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19 bis, 19 ter, 21 bis, 22 bis, 22 ter, 23 bis et 24 bis dont la teneur suit:

Article 7 bis : La cour des comptes peut, seule ou en association avec d'autres organes de contrôle nationaux ou étrangers similaires ou internationaux, exercer des missions d'audit des comptes d'institutions ou d'organisations internationales suivant des procédures fixées par les conventions établies à cet effet.

Article 8 bis : La cour des comptes se réunit dans le cadre des formations suivantes :

- l'assemblée plénière,
- les chambres centrales,
- les chambres régionales,
- les sections,
- le comité du rapport et de la programmation,
- la formation d'appel.

Article 9 bis : Les chambres et les sections ne peuvent siéger qu'en présence des deux tiers de leurs membres au moins, faute de quoi, le président de l'audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.

Les décisions sont prises au sein des chambres et des sections à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances des chambres et des sections ne sont pas publiques.

Article 11 bis : L'assemblée plénière se réunit sur la convocation du premier président de la cour des comptes.

Elle ne peut valablement siéger qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins, faute de quoi, le président de l'audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.

Elle délibère dans les formes prévues à l'article 9 bis de la présente loi.

Article 11 ter : L'assemblée plénière est compétente, notamment, pour:

- statuer en cassation;
- arrêter le programme annuel des travaux de la cour;
- arrêter le rapport général annuel de la cour;
- arrêter le rapport sur le projet de loi de règlement du budget et rendre la déclaration générale de conformité prévue par la présente loi.

Article 11 quater : Le comité du rapport et de la programmation se compose du premier président de la cour des comptes, du commissaire général du gouvernement, des présidents de chambres et du secrétaire général. Le premier président peut convoquer aux réunions du comité du rapport et de la programmation tout membre de la cour dont il juge la présence utile.

Le comité tient ses réunions sur convocation du premier président de la cour des comptes, et ce, dans les conditions prévues à l'article 9 bis de la présente loi.

Le comité est chargé, notamment :

- d'élaborer le programme annuel des travaux de la cour,
- d'élaborer les rapports émanant de la cour des comptes,
- d'examiner toutes questions que lui soumet le premier président.

Un rapporteur général est désigné parmi les magistrats de la cour selon les conditions prévues pour la nomination des présidents de chambres. Il est chargé d'assurer, sous l'autorité du premier président, la coordination et le suivi des travaux de programmation et d'élaboration des rapports émanant de la cour.

Article 12 ter : Des secrétaires greffiers, travaillant sous l'autorité du secrétaire général, tiennent le greffe de la cour et assurent la conservation de ses documents.

Article 13 bis : Les travaux sur place de contrôle et d'évaluation sont effectués sur autorisation écrite du premier président de la cour des comptes.

Article 15 bis : Les décisions juridictionnelles de la cour des comptes sont rendues au nom du peuple et portent la dénomination d'arrêt.

Tout arrêt contient notamment :

- les noms, prénoms et qualités des justiciables,
- l'indication du service ou de l'organisme public concerné,
- l'objet de la décision,
- le résumé des dires des parties,
- les motifs en fait et en droit,
- l'indication du ressort,
- l'indication de la formation et des noms des magistrats qui l'ont rendu,
- la date à laquelle il a été rendu.

Article 15 ter : Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux comptables par le commissaire général du gouvernement dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l'expédition par le secrétaire général, au moyen de lettres recommandées avec avis de réception.

Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses fonctions, ou au lieu où il a déclaré se retirer lors de la cessation de ses fonctions.

Article 15 quater : Si la lettre recommandée n'a pu être remise au destinataire, le commissaire général du gouvernement adresse l'arrêt au gouverneur du lieu pour qu'il le notifie dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l'arrêt et de le signifier par huissier notaire.

Si le comptable refuse de recevoir l'arrêt, ou s'il ne peut être trouvé, l'agent chargé de la notification rapporte l'arrêt au gouverneur.

L'avis de réception daté et signé du comptable ou la déclaration, datée et signée par le gouverneur, que le comptable a refusé de recevoir l'arrêt, ou qu'il n'a pu être trouvé, est renvoyé au commissaire général du gouvernement qui en informera la cour.

Dans le cas où le comptable a refusé de recevoir l'arrêt, ou qu'il n'a pu être trouvé, la notification est réputée faite à la date de la déclaration du gouverneur.

Article 15 quinquies : Une expédition des arrêts est notifiée dans le délai prévu à l'article 15 ter, par le commissaire général du gouvernement, au ministre des finances, au ministre intéressé et, éventuellement, au représentant de l'établissement ou de la collectivité locale dont le compte est jugé.

Article 15 sexies : Le comptable public intérimaire n'encourt pas la responsabilité des articles atteints par la prescription durant les trente jours à compter de celui de sa prise de fonctions.

Article 15 septies : Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait de sa gestion, par arrêt de la cour des comptes ou par arrêté du ministre des finances, après l'écoulement de dix ans à partir du premier janvier de l'année suivant celle de la production du compte.

A moins qu'une décision mettant en cause sa responsabilité à titre provisoire ou définitif ne lui ait été

signifiée au cours de la période indiquée, le comptable est déchargé de plein droit de sa gestion au titre de l'année considérée.

Article 16 bis : Dans un délai de trois mois à partir de la notification de l'arrêt définitif rendu en premier ressort, le comptable ou le commissaire général du gouvernement, à son initiative ou à la demande de tout ministre pour ce qui concerne son administration ou les organismes y rattachés, peut interjeter appel. L'acte d'appel est déposé au greffe de la Cour accompagné d'un mémoire indiquant les motifs de l'appel. L'appel est suspensif.

Article 16 ter : Il est statué sur les appels par le biais d'une formation de jugement composée de l'un des présidents de chambres et de cinq conseillers désignés par le premier président de la cour des comptes au début de chaque année judiciaire.

En cas d'empêchement du président de la formation d'appel, le premier président désigne un autre président de chambre pour le suppléer.

Aucun membre de la formation d'appel ne peut avoir pris part, à quelque titre que ce soit, à l'examen de l'affaire en premier ressort.

La formation d'appel tient ses audiences dans les conditions prévues à l'article 9 bis de la présente loi.

Article 16 quater : Il est statué sur les appels au vu d'un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la cour des comptes.

Article 16 quinquies : Tous les rapports sur les appels sont communiqués au commissaire général du gouvernement avant d'y être statué.

Article 16 sexies : Si l'appel est rejeté en la forme ou au fond, la Cour le prononce par un arrêt définitif.

Si l'appel est recevable, la cour statue sur les chefs critiqués par arrêt provisoire. Dans les deux mois à partir de la notification de cet arrêt, la partie intéressée peut présenter ses observations. Après ce délai, la formation d'appel statue par un arrêt définitif.

Article 18 bis : Lorsqu'elle se réunit pour statuer sur les pourvois en cassation, l'assemblée plénière siège en une formation composée du premier président et des présidents de chambres et sans la présence des membres ayant eu à examiner l'affaire à un stade antérieur à quelque titre que ce soit.

Article 18 ter : Il est statué sur les pourvois en cassation au vu d'un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la cour des comptes.

Article 18 quater : Lorsque l'assemblée plénière casse l'arrêt attaqué avec renvoi, l'affaire est renvoyée devant la formation d'appel qui statue à nouveau sur le compte, ladite formation étant autrement composée.

Si le pourvoi en cassation est formé pour la deuxième fois, pour le même motif ou autre et si l'assemblée plénière décide à nouveau la cassation de l'arrêt attaqué, elle statue sur le fond de l'affaire définitivement.

Article 19 bis : Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des Comptes tend à s'assurer de la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des actes de

gestion pris par les organismes prévus à l'article 3 de la présente loi. Il tend également à évaluer la gestion de ces organismes pour s'assurer de la mesure dans laquelle elle répond aux exigences de la bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficacité ainsi que des impératifs du développement durable.

Article 19 ter : Le président de la chambre compétente désigne la section ou les membres de la Cour chargés d'effectuer les missions de contrôle prévues par le programme annuel des travaux de la Cour et d'en faire rapport.

Article 21 bis : Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l'audition des dirigeants ou agents de l'organisme contrôlé, elle leur fait parvenir 15 jours à l'avance une demande de précisions écrites. Peuvent être associés à l'audition, le représentant de l'autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle. L'audition a lieu avant délibération de la chambre et en présence du représentant du ministère public près la Cour des Comptes.

Article 22 bis : La Cour des Comptes communique ses observations et recommandations aux organismes contrôlés et, éventuellement, aux autorités de tutelle. Les parties concernées doivent, dans un délai ne dépassant pas deux mois, faire parvenir à la Cour leurs réponses appuyées des justifications nécessaires. Ces réponses indiquent, le cas échéant, les mesures d'amélioration prises ou à prendre.

Article 22 ter : Les rapports auxquels donnent lieu les travaux de contrôle sont soumis à la délibération de la chambre, accompagnés des réponses des parties concernées, des conclusions du ministère public près la cour des comptes et de l'avis de l'autorité de tutelle, le cas échéant.

Article 23 bis : La cour des comptes insère dans son rapport général annuel les réponses des organismes concernés par les observations qui y sont consignées. Ces réponses ne traduisent que le point de vue de ces organismes.

Article 24 bis : La cour des comptes élabore un rapport sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat dans lequel elle insère, notamment, une analyse de l'évolution de la situation financière de l'Etat au cours de l'année concernée et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport auquel est annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l'administration des finances est joint au projet de loi en question.

Art 3 : Il est ajouté au chapitre II de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 une section «F » comportant les articles 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies et 26 nonies dont la teneur suit :

F- De l'appréciation des résultats de l'aide économique ou financière accordée aux organismes privés

Article 26 quinquies : La Cour des Comptes exerce de plein droit son contrôle sur les organismes prévus à l'article 6 de la présente loi.

Ce contrôle tend à s'assurer de la conformité de l'octroi de cette aide aux dispositions légales et de son utilisation aux fins auxquelles elle est destinée.

Article 26 sexies : Lorsque l'aide est consentie sous forme d'avance, de prêt, de subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires doivent établir et tenir à la disposition de la Cour un compte d'emploi si l'aide est affectée à une dépense ou catégorie de dépenses déterminées.

La Cour exerce son contrôle à partir de ce compte d'emploi. Elle peut étendre son examen à l'ensemble de la gestion financière et économique du bénéficiaire lorsque le concours accordé à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses ressources globales.

Lorsque l'aide est accordée sous forme de garantie, de cautionnement, de monopole ou d'exonération fiscale, la Cour des Comptes limite son contrôle aux activités couvertes par cette aide.

Article 26 septies : La cour des comptes exerce son contrôle sur les organismes privés bénéficiant de l'aide publique ci-dessus définie sur la base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des constatations faites sur place ainsi qu'à partir de tous documents constituant la comptabilité de l'organisme concerné ou en tenant lieu.

Article 26 octies : Tout retard dans la communication des documents réclamés par la Cour, expose son auteur à une amende de 10 à 200 dinars par trimestre.

En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition du premier président de la Cour des Comptes, l'auteur du refus est passible d'une amende de 20 à 400 dinars.

Article 26 nonies : Les résultats auxquels donne lieu le contrôle effectué sur les organismes privés sus indiqués font l'objet de rapports élaborés et communiqués dans les formes définies à la section « C » de la présente loi.

Art. 4 - Sont remplacées dans la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des Comptes les dénominations ci-après comme suit :

Anciennes dénominations	Nouvelles dénominations
Le président de la Cour des Comptes	Le premier président de la Cour des Comptes
Le budget général de l'Etat	Le budget de l'Etat
Les collectivités publiques locales	Les collectivités locales
موازن Dans le texte arabe	ميزانيات Dans le texte arabe
المحتسب Dans le texte arabe	المحاسب Dans le texte arabe

Art. 5 - Est supprimée à l'article 4 (nouveau) de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes l'expression «en premier et dernier ressort». Est remplacée dans le texte arabe du même article l'expression دائرة المحاسبات نفسها par l'expression من تلقاء دائرة المحاسبات نفسها. Est également remplacée dans le texte arabe du même article et de l'article 14 de la même loi l'expression وسيصدر أمر في ضبط... par l'expression ويضبط أمر..

Art. 6 - Sont abrogées, les dispositions du chapitre III de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes.

Art. 7 - Sont reclassés les articles 4 bis, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 13 bis, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 21, 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 23 bis, 24, 24 bis, 25, 26, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies, 26 nonies, 26 bis, 26 ter, 26 quater de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes telle qu'elle a été modifiée et complétée par les articles de 1 à 6 de la présente loi organique et deviennent successivement les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65.

Sont également reclassées les sections E et F du chapitre II de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la présente loi comme suit :

La section E - «De l'appréciation des résultats de l'aide économique ou financière accordée aux organismes privés» et comprenant les articles 58, 59, 60, 61 et 62 et la section F - «Du contrôle des partis politiques» et comprenant les articles 63, 64 et 65.

Art. 8 - Il est ajouté à l'expression «à attaquer un arrêt» citée au paragraphe 3 de l'article 39 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 selon sa nouvelle numérotation l'expression «rendu en appel».

Art. 9 - Les renvois aux articles sont modifiés dans certains articles de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, selon leur nouvelle numérotation conformément à l'article 7 de la présente loi, comme suit :

L'article 13 au lieu de l'article 9 bis aux articles 16, 18 et 34; l'article 65 au lieu de l'article 26 quater à l'article 19; l'article 33 au lieu de l'article 16 bis à l'article 25 ; l'article 32 au lieu de l'article 16 à l'article 39; les articles 46, 47 et 49 au lieu des articles 20 à 22 à l'article 57 ; et l'article 7 au lieu de l'article 6 à l'article 58.

Art. 10 - Pour les comptes des comptables publics, produits avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi organique, le délai de dix ans prévu à l'article 31 est décompté à partir de la date de la production de ces comptes.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 janvier 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Avis n° 55-2007 du conseil constitutionnel, relatif à un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la cour des comptes.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 juin 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 12 juin 2007 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 34, 35, 69 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la cour des comptes,

Où il le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi organique soumis à l'examen du conseil vise à modifier et compléter la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la cour des comptes,

Considérant qu'il ressort de l'article 69 de la Constitution que la loi détermine l'organisation de la cour des comptes et ses compétences ainsi que la procédure applicable devant cet organe,

Considérant que la loi précitée constitue, conformément à l'article 28 de la Constitution, une loi organique,

Considérant que les modifications soumises concernent notamment l'organisation de la Cour des Comptes, les compétences et la procédure applicable devant elle,

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques,

Considérant que le projet soumis à l'examen du Conseil revêt le caractère de loi organique conformément à l'article 28 de la Constitution et que, de ce fait, sa soumission au Conseil s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend des dispositions portant modification de certains articles de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des dispositions nouvelles complétant cette loi, notamment en matière d'organisation de la Cour, de détermination des ses compétences ainsi que des règles et procédures applicables en matière d'appel des décisions qu'elle rend en premier ressort.

En ce qui concerne les compétences de la cour des comptes :

Considérant que les articles 3, alinéa 2 (nouveau), 5 (nouveau) et 6 (nouveau) qui s'insèrent à l'article premier du projet de loi organique soumis déterminent les compétences de la cour des comptes qui sont relatives, outre l'examen des comptes et l'évaluation de la gestion de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont le budget est rattaché au Budget de l'Etat, à l'examen des comptes et à l'évaluation de la gestion des établissements publics non administratifs et des entreprises publiques ainsi que de tout organisme, quelle que soit sa dénomination, dans lequel l'Etat ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation en capital, la cour des comptes est également chargée d'apprécier les résultats de l'aide économique ou financière que les organismes précités accordent sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d'exonération fiscale, de garantie, de monopole ou de subvention aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination ;

Considérant que ces compétences conférées à la cour des comptes ne sont pas contraires à la constitution et lui sont compatibles ;

En ce qui concerne la création de chambres et de sections relevant de la cour des comptes :

Considérant que l'article 9 (nouveau) inséré à l'article premier du projet de loi organique soumis dispose que : « Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la cour des comptes à l'égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le premier président, l'assemblée plénière de la cour préalablement consultée ,

Les chambres régionales relevant la cour des comptes sont créées par décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d'entre elles,

Les sections au sein de chaque chambre de la cour des comptes sont créées par décret ",

Considérant qu'il ressort de l'article 69 de la constitution que les procédures applicables devant la cour des comptes sont fixées par la loi et que celle-ci revêt le caractère de loi organique conformément à l'article 28 de la constitution,

Considérant que la composition des chambres et des sections constitue une partie intégrante des procédures applicables devant la cour des comptes et que, de ce fait, les dispositions y afférentes revêtent le caractère de loi organique conformément aux articles 28 et 69 de la constitution. Quant à la création des chambres et des sections, au sens de leur établissement, et donc la détermination de leur nombre, la désignation de leur siège

et de leur ressort territorial, elle s'insère dans le domaine du pouvoir réglementaire général conformément à l'article 35 de la Constitution ;

Considérant, de ce fait, que la disposition du projet de l'article 9 relative à la détermination du nombre des chambres centrales de la cour des comptes et à la création de chambres régionales qui en relèvent ainsi que des sections à l'intérieur de chaque chambre par décret, est compatible avec les articles 35 et 69 de la constitution ;

Considérant qu'il apparaît au vu de l'examen du reste des dispositions du projet qu'elles ne contredisent pas la constitution et qu'elles lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le jeudi 5 juillet 2007, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres madame Faiza Kéfi, messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Kamel Charfeddine, madame Jaouida Guiga et monsieur Néjib Belaid.

Pour le conseil constitutionnel

Le Président

Fathi Abdennadher

Avis n° 06-2008 du conseil constitutionnel relatif à un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 janvier 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 10 janvier 2008 et lui soumettant un projet de loi organique adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 69 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au Conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu les modifications apportées au projet de loi organique adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes,

Où le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution que le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévue à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés et qui ont été précédemment soumises au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité,

Considérant que le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel,

Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenue au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la Constitution à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la Cour des comptes, dans sa séance plénière du 25 décembre 2007,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le Président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 3 janvier 2008,

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution,

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles,

Sur le fond :

Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportées au projet soumis précédemment ;

Considérant que les modifications relatives au fond apportées au projet soumis à l'examen portent sur les articles 9 (bis), 10, 11 (bis) et 15 (bis),

Considérant que la modification apportée aux articles 9 (bis) et 11 (bis) du projet de loi organique adopté par les deux chambres dispose que les chambres et les sections ne

peuvent siéger qu'en présence des deux tiers de leurs membres au moins, faute de quoi, la réunion est reportée à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions,

Considérant que la modification apportée à l'article 10 du même projet prévoit la désignation d'un vice premier président de la cour des comptes choisi parmi les présidents des chambres centrales exclusivement,

Considérant qu'en vertu de la modification apportée à l'article 15 (bis), l'expression «le résumé des dires des parties» a été introduite dans la liste des mentions obligatoires contenues dans les décisions juridictionnelles rendues par la cour des comptes,

Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de ces modifications, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles lui sont compatibles,

Emet l'avis suivant :

Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi organique adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 16 janvier 2008, sous la présidence de monsieur Fathi, Abdennadher et en présence des membres, madame Faïza Kéfi, messieurs Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Cherfeddine, Nejib Belaïd, madame Radhia Ben Salah et monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-196 du 28 janvier 2008.

Madame Khawla Selmi épouse Boulaaba, conseiller de presse, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale des réformes et perspectives administratives au Premier ministère.

Par décret n° 2008-197 du 28 janvier 2008.

Monsieur Mounir Chaouali, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale des réformes et perspectives administratives au Premier ministère.

Arrêté du Premier ministre du 28 janvier 2008, portant révision de la liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales (1).

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant l'attribution du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment les décrets n° 71-133 du 10 avril 1971 et n° 87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006 et notamment sont article 16,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 janvier 1996, fixant les normes techniques d'enregistrement des imprimés administratifs, tel que modifié par l'arrêté du 8 avril 1997,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 20 juillet 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier – La liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales, objet de l'arrêté susvisé du 20 juillet 2000, est révisée conformément à la liste annexée au présent arrêté.

(1) Seule la liste en arabe est publiée.

Art. 2 – L'arrêté susvisé du 20 juillet 2000 est abrogé.

Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste d'aptitude pour la promotion au grade de conseiller au tribunal administratif

Au titre de l'année 2007

- Mouna Ghariani,
- Lamia Zouari,
- Souhail Jammel,
- Habib Latrach,
- Mohamed Slim Mzoughi,
- Mohamed Ltaief,
- Soumaya Torkhani.

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2008-198 du 28 janvier 2008.

Monsieur Hamadi Awaissi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision de tutelle et de la coopération à la division des affaires communales au gouvernorat de Siliana avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2008-199 du 29 janvier 2008, fixant le montant de l'indemnité accordée aux membres de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007, fixant les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel et notamment l'article 8.

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le montant de l'indemnité accordée aux membres de l'instance de protection des données à caractère personnel est fixé conformément au tableau suivant :

Qualité	Montant
Les deux membres exerçant à plein temps	300 dinars par mois
Les autres membres	50 dinars pour chaque séance

Art. 2 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2008-200 du 29 janvier 2008, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif aux restes explosifs de guerre.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-71 du 27 décembre 2007, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif aux restes explosifs de guerre,

Vu le protocole relatif aux restes explosifs de guerre annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et adopté à Genève, le 28 novembre 2003.

Décète :

Article Premier - Est ratifié, l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif aux restes explosifs de guerre annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et adopté à Genève le 28 novembre 2003.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d'intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 3,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts et notamment son article 2,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier : Sont considérées grandes entreprises, relevant de la direction des grandes entreprises :

1) Les entreprises suivantes indépendamment de la date de leur création et du montant du chiffre d'affaires réalisé :

- Les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

- Les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents,

- Les compagnies d'assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,

- Les sociétés d'investissement prévues par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005,

- Les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-04 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement de créances telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-42 du 9 juin 2003,

- Les opérateurs de réseaux des télécommunications prévues par le code de télécommunications promulgués par

la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2008-01 du 8 janvier 2008,

- Les entreprises exerçant dans le secteur des hydrocarbures, régies par le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004, ou dans le cadre du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 telle que modifiée par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, ou dans le cadre de conventions particulières,

- Les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1^{er} juillet 1991 relative aux produits pétroliers,

- Les entreprises exerçant dans le secteur minier, régies par le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

- Les entreprises exerçant dans le secteur de la production du ciment,

2) Les sociétés autres que celles visées au numéro 1 du présent article et qui ont réalisé au titre de l'année 2006 un chiffre d'affaires brut égal ou supérieur à 10 millions de dinars et dont le siège social se situe dans les gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous et de la Manouba.

Art. 2 - Est rattachée à la direction des grandes entreprises, toute société autre que celles visées au numéro 2 de l'article premier du présent décret qui réalise à partir du premier janvier 2007 un chiffre d'affaires annuel brut égal ou supérieur à 10 millions de dinars et dont le siège social se situe dans les gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de Ben Arous et de la Manouba.

Ce rattachement prend effet à partir du premier janvier de la deuxième année suivant celle de réalisation dudit chiffre d'affaires.

Art. 3 - Est mis fin au rattachement, à la direction des grandes entreprises, des sociétés visées au numéro 2 de l'article premier et par l'article 2 du présent décret à l'initiative de l'administration fiscale ou sur demande écrite de l'entreprise, et ce, en cas de baisse égale ou supérieure à 20% du chiffre d'affaires visé au présent décret, et ce, pour trois années successives. Le rattachement de nouveau à la direction des grandes entreprises se fait conformément à l'article 2 du présent décret.

Art. 4 - Les entreprises autres que celles visées par l'article premier et l'article 2 du présent décret peuvent, sur demande écrite présentée à la direction des grandes entreprises, opter pour le rattachement au champ d'intervention de cette direction, et ce, à condition de

réaliser un chiffre d'affaires brut égal ou supérieur à 10 millions de dinars au titre des deux années antérieures à l'année de l'option pour le rattachement.

Le rattachement a lieu après accord de la direction des grandes entreprises. L'option prend effet à partir du premier janvier de l'année qui suit l'année de l'approbation et ce, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.

Cette option est renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans.

L'abandon de l'option peut être formulé par demande écrite présentée à la direction des grandes entreprises dans un délai de trois mois au moins avant l'expiration de chaque période.

Art. 5 - Les dispositions du présent décret sont applicables dans un délai de soixante jours à partir de son entrée en vigueur.

Art. 6 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-202 du 28 janvier 2008.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdallah Daly, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, des fonctions de trésorier régional à Gafsa.

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2008, portant approbation d'une norme comptable.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du code conceptuel de la comptabilité.

Arrête :

Article premier – Est approuvée, ci-annexée, la norme comptable suivante : norme comptable relative aux contrats de location (NC 41).

Art. 2 – La présente nomenclature comptable entre en vigueur pour les états financiers des exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2008.

Art. 3 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**NORME COMPTABLE
RELATIVE AUX CONTRATS DE LOCATION
NC 41**

OBJECTIF

1. L'objectif de la présente norme est d'établir, pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des contrats de location simple.

Les contrats de location financement couvrent, entre autres, les contrats de leasing.

CHAMP D'APPLICATION

2. La présente norme doit s'appliquer à la comptabilisation de tous les contrats de location autres que :

- (a) Les contrats de location portant sur l'exploration ou l'utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables, et
- (b) Les accords de licences portant sur des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d'auteur.

Toutefois, la présente norme ne doit pas s'appliquer à l'évaluation :

- (a) d'un bien immobilier détenu par des preneurs et comptabilisé comme immeuble de placement;
 - (b) d'un immeuble de placement mis à disposition par des bailleurs en vertu d'un contrat de location simple ;
 - (c) d'actifs biologiques détenus par des preneurs en vertu de contrats de location de financement; ou
 - (d) d'actifs biologiques mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple.
3. La présente norme s'applique aux accords qui transfèrent le droit d'utilisation des actifs, même s'ils imposent au bailleur des prestations importantes dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance desdits actifs. La présente norme ne s'applique pas aux contrats de services qui ne transfèrent pas le droit d'utilisation des actifs de l'une des parties contractantes à l'autre partie.

DÉFINITIONS

4. Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d'utilisation d'un actif en échange d'un paiement ou d'une série de paiements.

Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine.

Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu'un contrat de location-financement.

Un contrat de location non résiliable est un contrat de location pouvant être résilié uniquement:

- (a) si une éventualité peu probable survient;
- (b) avec l'autorisation du bailleur;
- (c) si le preneur conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant sur le même actif ou sur un actif équivalent; ou
- (d) lors du paiement par le preneur d'une somme complémentaire telle qu'il est raisonnablement certain, dès le commencement du contrat que le contrat de location sera poursuivi.

Le commencement du contrat de location est la date de signature du contrat de location ou la date d'engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat de location si cette dernière est antérieure à la date de signature du contrat. A cette date :

- (a) un contrat de location est classé soit comme contrat de location simple, soit comme contrat de location-financement ; et
- (b) pour un contrat de location-financement, les montants à comptabiliser au commencement du contrat de location sont déterminés.

Le début de la période de location est la date à partir de laquelle le preneur est autorisé à exercer son droit d'utilisation de l'actif loué. Il s'agit de la date de comptabilisation initiale du contrat de location (c'est-à-dire la comptabilisation des actifs, passifs, charges et produits qui proviennent du contrat de location, selon les cas).

La période de location désigne la période non résiliable pour laquelle le preneur s'est engagé à louer l'actif ainsi que toutes périodes ultérieures pour lesquelles le preneur a l'option de poursuivre la location de l'actif, moyennant ou non le paiement d'une somme complémentaire dans la mesure où, dès le commencement du contrat de location, il est raisonnablement certain que le preneur exercera son option.

Les paiements minimaux au titre de la location sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location, à l'exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer par le bailleur ou à rembourser au bailleur, ainsi que :

- (a) du côté du preneur, tous les montants garantis par lui ou par une personne qui lui est liée; ou

(b) du côté du bailleur, toute valeur résiduelle dont le paiement lui est garanti par :

- (i) le preneur;
- (ii) une personne liée au preneur; ou
- (iii) un tiers indépendant ayant la capacité financière d'assumer les obligations de garantie.

Toutefois, si le preneur a la possibilité d'acquérir l'actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à la juste valeur de l'actif, à la date à laquelle l'option peut être levée de sorte qu'il soit raisonnablement certain, dès le commencement du contrat de location, que l'option sera levée, les paiements minimaux au titre de la location englobent les montants minimaux à payer au titre de la location sur la durée du contrat de location jusqu'à la date prévue de la levée de l'option d'achat, et le paiement à effectuer pour lever ladite option d'achat.

La juste valeur est le montant auquel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

La durée de vie économique désigne soit :

- (a) la période attendue d'utilisation économique d'un actif par un ou plusieurs utilisateurs; ou
- (b) le nombre d'unités de production ou d'unités similaires attendues de l'utilisation de l'actif par un ou plusieurs utilisateurs.

La durée d'utilité est la période estimée restante depuis le début la période de location, pendant laquelle l'entreprise s'attend à consommer les avantages économiques liés à l'actif, période qui n'est pas limitée par la durée du contrat de location.

La valeur résiduelle garantie est :

- (a) pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par une personne qui lui est liée (le montant de la garantie étant le montant maximum qui pourrait devenir exigible en toute circonstance); et
- (b) pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par un tiers, non lié au bailleur, qui a la capacité financière d'assumer les obligations de garantie.

La valeur résiduelle non garantie est la part de la valeur résiduelle de l'actif loué dont la réalisation par le bailleur n'est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une partie liée au bailleur.

Les coûts directs initiaux sont des coûts marginaux directement attribuables à la négociation et à la rédaction d'un contrat de location, à l'exception toutefois des coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs.

L'investissement brut dans le contrat de location est le total :

- (a) des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le bailleur dans le cadre d'un contrat de location-financement, et
- (b) de toutes valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur.

L'investissement net dans le contrat de location est l'investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux d'intérêt implicite du contrat de location.

Les produits financiers non acquis sont la différence entre :

- (a) l'investissement brut dans le contrat de location, et
- (b) l'investissement net dans le contrat de location.

Le taux d'intérêt implicite du contrat de location est le taux d'actualisation qui donne, au commencement du contrat de location, une valeur actuelle cumulée (a) des paiements minimaux au titre de la location, et de (b) la valeur résiduelle non garantie égale à la somme (i) de la juste valeur de l'actif loué et (ii) les coûts directs initiaux du bailleur.

Le taux marginal d'endettement du preneur est le taux d'intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le taux d'intérêt qu'obtiendrait le preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur une durée et avec une garantie similaires les fonds nécessaires à l'acquisition de l'actif.

Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au titre de la location dont le montant n'est pas fixé mais qui est établie sur la base du montant futur d'un critère qui varie autrement que par l'écoulement du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d'affaires futur, le degré d'utilisation future, les indices des prix futurs et les taux d'intérêt du marché futur).

5. Un contrat ou un engagement de location peut inclure une disposition visant à ajuster les paiements au titre du contrat de location aux modifications du coût de la construction ou de l'acquisition de la propriété louée ou aux modifications qui surviennent dans d'autres mesures de coût ou de valeur telles que le niveau général des prix ou dans les coûts de financement du contrat de location pour le bailleur, pendant la période qui sépare le commencement du contrat de location et le début de la période de location. Dans ce cas, l'effet d'un tel changement sera présumé avoir eu lieu au commencement du contrat de location aux fins de la présente norme.

La définition d'un contrat de location couvre les contrats de location d'un actif qui contiennent une disposition donnant au locataire la possibilité d'acquérir la propriété de l'actif sous réserve de remplir des conditions convenues. Ces contrats sont parfois appelés contrats de location avec option d'achat.

CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION

6. La classification des contrats de location adoptée par la présente norme se fonde sur le degré d'imputation au bailleur ou au preneur des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif loué. Les risques incluent les pertes éventuelles résultant de la sous-utilisation des capacités ou de l'obsolescence technologique ainsi que des variations de la rentabilité dues à l'évolution de la conjoncture économique. Les avantages peuvent être représentés par l'espérance d'une exploitation rentable sur la durée de vie économique de l'actif et d'un gain résultant d'une appréciation de sa valeur ou de la réalisation d'une valeur résiduelle.

7. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s'il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location simple s'il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété.

8. Dans la mesure où la transaction entre un bailleur et un preneur repose sur un contrat de location conclu entre eux, il convient d'utiliser des définitions cohérentes. L'application de ces définitions aux circonstances spécifiques du preneur et du bailleur peut parfois conduire le bailleur et le preneur à classer un même contrat différemment. Cela peut être le cas, par exemple, si le bailleur bénéficie d'une valeur résiduelle garantie par une partie non liée au preneur.

9. Qu'un contrat de location soit un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat. Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement sont les suivants :

- (a) le contrat de location transfère la propriété de l'actif au preneur au terme de la durée du contrat de location;
- (b) le contrat de location donne au preneur l'option d'acheter l'actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l'option peut être levée pour qu'il soit raisonnablement certain, dès le commencement du contrat de location, que l'option soit levée;

- (c) la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif même s'il n'y a pas transfert de propriété;
- (d) au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué; et
- (e) les actifs loués sont d'une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures.

10. Les indicateurs de situations qui, individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en tant que contrat de location-financement sont les suivants :

- (a) si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur relatives à la résiliation sont à la charge du preneur;
- (b) les profits ou pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur résiduelle sont à la charge du preneur (par exemple sous la forme d'une diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la fin du contrat de location); et
- (c) le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.

11. Les exemples et indicateurs présentés aux paragraphes 10 et 11 ne sont pas toujours concluants. Si d'autres caractéristiques montrent clairement que le contrat ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, le contrat de location est classé en tant que contrat de location simple. Cela peut être le cas, par exemple, si la propriété de l'actif est transférée au terme du contrat de location moyennant le paiement d'un montant variable égal à sa juste valeur du moment ou, s'il y a des loyers conditionnels en conséquence desquels le preneur n'encourt pas la quasi-totalité de ces risques et avantages.

12. La classification du contrat de location s'opère au commencement du contrat de location. Si, à un moment donné, le preneur et le bailleur conviennent de modifier les dispositions du contrat de location, autrement que par un renouvellement du contrat de location, de telle sorte que le contrat de location aurait été classé différemment, selon les critères des paragraphes 7 à 12, si ces modifications étaient intervenues au commencement du contrat de location, l'accord révisé est considéré, pour toute sa durée, comme un nouvel accord. Toutefois, les changements affectant les estimations (par exemple, les changements d'estimation de la durée de vie économique ou de la valeur résiduelle du bien loué) ou les circonstances (par exemple, une défaillance du preneur) n'entraînent pas une nouvelle classification du contrat de location à des fins comptables.

13. Les contrats de location de terrains et de constructions sont classés en tant que contrat de location simple ou location-financement, de la même manière que pour les contrats de location portant sur d'autres actifs.

Toutefois, le terrain présente la caractéristique d'avoir normalement une durée de vie économique indéterminée et, s'il n'est pas prévu d'en transférer la propriété au preneur à l'issue de la durée du contrat de location, le preneur ne reçoit pas en principe la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, au quel cas la location du terrain est un contrat de location simple. Un paiement effectué lors de la conclusion ou de l'acquisition d'un bail qui est comptabilisé comme contrat de location simple, représente des pré-loyers à amortir sur la durée de contrat de location ou selon le rythme des avantages procurés.

14. Les éléments terrain et constructions d'un contrat de location de terrain et de constructions sont considérés séparément aux fins de la classification du contrat de location. S'il est prévu que le titre de propriété des deux éléments soit transféré au bailleur à la fin de la période de location, les deux éléments sont classés comme location financière, qu'ils soient analysés comme un ou deux contrats de location, sauf si d'autres caractéristiques montrent clairement que le contrat de location ne transfère pas la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un de ces éléments ou des deux. Lorsque l'élément terrain a une durée de vie économique indéterminée, il est normalement classé en tant que contrat de location simple, sauf si la propriété doit être transférée au preneur au terme du contrat de location. L'élément constructions est classé comme contrat de location simple ou contrat de location-financement, selon les paragraphes 7 à 13.

15. Lorsque c'est nécessaire pour classer et comptabiliser un contrat de location de terrain et de constructions, les paiements minimaux (y compris d'éventuels montants forfaitaires payés d'avance) sont affectés entre les éléments terrain et constructions proportionnellement aux justes valeurs relatives des droits dans un bail de l'élément terrain et de l'élément constructions du contrat de location au commencement dudit contrat. Si les paiements au titre de location ne peuvent être affectés de manière fiable entre ces deux éléments, le contrat de location est classé dans sa totalité comme contrat de location-financement, sauf s'il est clair que les deux éléments constituent des contrats de location simple, auquel cas le contrat de location est classé dans sa totalité comme location simple.

16. Dans le cas de la location d'un terrain et de constructions pour laquelle le montant qui serait initialement comptabilisé pour l'élément terrain selon le paragraphe 18 est non significatif, le terrain et les constructions peuvent être traités comme une unité unique aux fins de la classification du contrat de location et être classifiés comme contrat de location – financement ou de location simple selon les paragraphes 7 à 13. Dans ce cas, la durée de vie

économique des constructions est considérée comme la durée de vie économique de l'ensemble de l'actif loué.

LES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU PRENEUR

Contrats de location-financement

Comptabilisation initiale

17. **Au début de la période de location les preneurs doivent comptabiliser les contrats de location-financement à l'actif et au passif de leur bilan pour des montants égaux à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location déterminées, chacune au commencement du contrat de location. Le taux d'actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, est le taux d'intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon, le taux d'emprunt marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu'actif.**
18. Les transactions et autres événements sont comptabilisés et présentés en fonction de leur substance et de leur réalité financière et non pas seulement de leur forme juridique. Même si la forme juridique d'un contrat de location fait que le preneur ne peut acquérir aucun titre légal sur l'actif loué, dans le cas de contrats de location-financement, la substance et la réalité financière font que le preneur acquiert les avantages économiques de l'utilisation de l'actif loué pour la majeure partie de sa durée de vie économique et qu'en échange il s'oblige à payer pour ce droit un montant approximativement égal, au commencement du contrat de location, à la juste valeur de l'actif augmentée de la charge financière correspondante.
19. Si ces transactions de location ne se reflètent pas au bilan du preneur, les ressources économiques et le niveau des obligations d'une entité sont sous-évalués, ce qui a un effet de distorsion des ratios financiers. Il convient donc qu'au bilan du preneur un contrat de location soit comptabilisé à la fois comme un actif et comme une obligation d'effectuer les paiements futurs au titre de la location. Au commencement du contrat de location, l'actif et le passif correspondant aux paiements futurs au titre de la location sont portés au bilan pour les mêmes montants, sauf pour ce qui est des coûts directs initiaux du preneur qui sont ajoutés au montant comptabilisé comme actif.
20. Dans les états financiers, il ne convient pas de présenter en déduction des actifs loués les dettes y afférentes. Si, pour la présentation des passifs au bilan, on distingue

les passifs courants des passifs non courants, la même distinction est faite pour les passifs liés aux contrats de location.

21. Les coûts directs initiaux sont souvent encourus pour des activités de location spécifiques telles que la négociation et la finalisation des accords de location. Les coûts identifiés comme directement attribuables à des activités conduites par le preneur en vue d'un contrat de location-financement sont inclus dans le montant comptabilisé à l'actif.

Evaluation ultérieure

22. **Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette. La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les loyers conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus.**

23. Dans la pratique, lors de la ventilation de la charge financière entre les différentes périodes couvertes par le contrat de location, le preneur peut recourir à l'approximation pour simplifier les calculs.

24. **Pour chaque période comptable, un contrat de location-financement donne lieu à une charge d'amortissement de l'actif amortissable et à une charge, financière. La méthode d'amortissement des actifs loués doit être cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables que possède l'entité et la dotation aux amortissements doit être calculée sur la base des dispositions de la NCT 5 relative Immobilisations corporelles et de la NCT 6 Immobilisations incorporelles. S'il n'est pas raisonnablement certain que le preneur devienne propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif doit être totalement amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d'utilité.**

25. Le montant amortissable d'un actif loué est réparti sur chaque période comptable de la période d'utilisation escomptée sur une base systématique et cohérente avec la politique d'amortissement appliquée par le preneur aux actifs amortissables dont il est propriétaire. S'il est raisonnablement certain que le preneur deviendra propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, la période d'utilisation attendue est la durée d'utilité de l'actif, sinon l'actif est amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location ou de sa durée d'utilité.

26. Le total de la charge d'amortissement de l'actif et de la charge financière de la période étant rarement identique aux paiements à effectuer au titre de la location pour la période, il est donc inapproprié de se contenter de comptabiliser en charges les paiements à effectuer au

titre de la location. En conséquence, les montants de l'actif et du passif correspondant ne seront vraisemblablement pas identiques après le commencement du contrat de location.

27. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique les dispositions des normes comptables applicables dont notamment la norme comptable NCT 5 relative aux immobilisations corporelles et de la norme comptable NCT 6 relative aux immobilisations incorporelles.

28. **Pour les contrats de location-financement, le preneur doit fournir en plus des informations imposées par les normes comptables applicables, les informations suivantes :**

- (a) **pour chaque catégorie d'actif, la valeur nette comptable à la date de clôture;**
- (b) **un rapprochement entre le total des paiements minimaux au titre de la location à la date de clôture et leur valeur actualisée. En outre, l'entité doit indiquer, à la date de clôture, le total des paiements minimaux futurs au titre de la location et leur valeur actualisée, pour chacune des périodes suivantes :**
 - (i) **à moins d'un an;**
 - (ii) **à plus d'un an et moins de cinq ans;**
 - (iii) **à plus de cinq ans;**
- (c) **les loyers conditionnels inclus dans les charges de la période,**
- (d) **le total, à la date de clôture, des futurs paiements minimaux de contrats de sous-location que l'on s'attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables,**
- (e) **une description générale des dispositions significatives des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s'y limiter :**
 - (i) **la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels,**
 - (ii) **l'existence et les conditions d'options de renouvellement ou d'achat et de clauses d'indexation et leurs termes, et**
 - (iii) **les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l'endettement complémentaire et d'autres locations.**

29. En outre, les dispositions relatives aux informations à fournir selon les normes comptables applicables dont notamment la norme NCT 5, immobilisations corporelles, et la norme NCT 6, immobilisations incorporelles sont applicables aux preneurs pour les actifs loués dans le cadre de locations-financements.

30. Les paiements au titre du contrat de location simple doivent être comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location à moins qu'une autre base systématique soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages qu'en retirera l'utilisateur.
31. Pour les contrats de location simple, les paiements au titre de la location (à l'exclusion du coût des services tels que l'assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges sur une base linéaire à moins qu'une autre base systématique de comptabilisation soit représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages qu'en retirera l'utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base.
32. Pour les contrats de location simple, le preneur doit fournir en plus des informations imposées par les normes comptables applicables, les informations suivantes :
- (a) le montant total des paiements minimaux futurs à effectuer au titre de la location en vertu de contrats de location simple non résiliables pour chacune des périodes suivantes :
 - (i) à moins d'un an,
 - (ii) à plus d'un an et moins de cinq ans,
 - (iii) à plus de cinq ans,
 - (b) le total à la date de clôture des futurs paiements minimaux de contrats de sous-location que l'on s'attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables;
 - (c) le montant des paiements de location et de sous-location comptabilisés comme charges de la période en indiquant séparément les montants correspondant aux paiements minimaux, les loyers conditionnels et le revenu des sous-locations,
 - (d) une description générale des principales dispositions des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s'y limiter :
 - (i) la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels,
 - (ii) l'existence d'options de renouvellement ou d'achat et de clauses d'indexation, et leurs termes, et
 - (iii) les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l'endettement complémentaire et d'autres locations.

LA COMPTABILISATION DES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU BAILLEUR

Contrats de location-financement

Comptabilisation initiale

33. Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les actifs détenus en vertu d'un contrat de location-financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à l'investissement net dans le contrat de location.
34. Dans un contrat de location-financement, le bailleur transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété légale, en conséquence, il comptabilise le paiement à recevoir au titre de la location en remboursement du principal et en produits financiers pour se rembourser et se rémunérer de son investissement et de ses services.
35. Le bailleur encourt souvent des coûts directs initiaux tels que des commissions et des honoraires juridiques et des coûts marginaux internes directement attribuables à la négociation et à la rédaction du contrat de location. Ces coûts excluent les frais généraux tels que ceux qui sont encourus par une équipe de vente et de marketing. Pour les contrats de location-financement autres que ceux qui impliquent des bailleurs fabricants ou distributeurs, les coûts directs initiaux sont inclus dans l'évaluation initiale de la créance liée à un contrat de location-financement et réduisent le montant des revenus comptabilisés au cours de la période de location. Le taux d'intérêt implicite dans le contrat de location est défini de manière à ce que les coûts directs initiaux soient automatiquement inclus dans la créance au titre du contrat de location-financement, il n'est pas nécessaire de les ajouter séparément. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs pour la négociation et la rédaction d'un contrat de location sont exclus de la définition des coûts directs initiaux. Par conséquent, ils sont exclus de l'investissement net dans le contrat de location et comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente, ce qui a en principe lieu, dans le cas d'un contrat de location-financement, au début de la période de location.

Evaluation ultérieure

36. La comptabilisation des produits financiers doit s'effectuer sur la base d'une formule traduisant un taux de rentabilité périodique constant sur l'encours d'investissement net restant du bailleur dans le contrat de location-financement.
37. Le bailleur vise à répartir les produits financiers sur la durée du contrat de location selon une base systématique et rationnelle. Cette imputation se fait sur la base d'un schéma reflétant une rentabilité périodique constante sur l'encours d'investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement. Les paiements

au titre de la location correspondant à la période sont imputés, à l'exclusion du coût des services, sur l'investissement brut résultant du contrat de location pour diminuer à la fois le montant du principal et le montant des produits financiers non acquis.

38. Les valeurs résiduelles estimées et non garanties retenues pour le calcul de l'investissement brut du bailleur dans un contrat de location sont révisées régulièrement. Si l'on constate une diminution de la valeur résiduelle estimée non garantie, l'imputation des revenus sur la durée du contrat de location est revue et toute diminution au titre de montants constatés par régularisation est immédiatement comptabilisée.

39. Les bailleurs fabricants ou distributeurs doivent comptabiliser les profits ou pertes sur les ventes de la période, conformément aux principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes. Si les taux d'intérêt donnés sont artificiellement bas, le profit réalisé sur la vente sera limité au profit que l'on obtiendrait si l'on facturait un taux d'intérêt de marché. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location doivent être comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente.

40. Les fabricants ou les distributeurs donnent souvent à leurs clients le choix entre l'achat ou la location d'un actif. Pour les bailleurs fabricants ou distributeurs, un contrat de location-financement génère deux types de produits:

(a) le profit ou la perte équivalant au profit ou à la perte résultant d'une vente ferme de l'actif loué, au prix de vente normal, tenant compte d'éventuelles ristournes ou remises commerciales, et

(b) le produit financier sur la durée du contrat de location.

41. Le produit des ventes comptabilisé au début de la période de location par un bailleur fabricant ou distributeur est la juste valeur de l'actif ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des paiements minimaux revenant au bailleur au titre de la location, calculée en utilisant un taux d'intérêt commercial. Le coût des ventes comptabilisé au début de la durée du contrat de location est le coût, ou la valeur comptable si elle est différente, du bien loué, moins la valeur actuelle de la valeur résiduelle non garantie. La différence entre le produit des ventes et le coût des ventes est le profit sur la vente qui est comptabilisé conformément aux principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes.

42. Les bailleurs fabricants ou distributeurs proposent parfois des taux d'intérêt artificiellement bas pour attirer les clients. L'utilisation d'un taux artificiellement bas aurait pour effet de comptabiliser au moment de la

vente une partie excessive du revenu total de la transaction. Si les taux d'intérêt du contrat de location sont artificiellement bas, le profit sur la vente doit être limité à ce qu'il aurait été si l'on avait utilisé un taux d'intérêt commercial.

43. Les coûts encourus par un bailleur fabricant ou distributeur dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location-financement, sont comptabilisés en charges au début de la période de location car ils sont essentiellement limités à la réalisation par le fabricant ou le distributeur du profit sur la vente.

44. **Pour les contrats de location-financement, le bailleur doit fournir en plus des informations imposées par les normes comptables applicables, les informations suivantes :**

(a) **un rapprochement entre l'investissement brut total dans le contrat de location à la date de clôture et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location à la date de clôture. En outre, l'entité doit indiquer, à la date de clôture, l'investissement brut dans le contrat de location et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location, à chacune des périodes suivantes :**

(i) **à moins d'un an,**

(ii) **à plus d'un an et moins de cinq ans,**

(iii) **à plus de cinq ans.**

(b) **les produits financiers non acquis,**

(c) **les valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur,**

(d) **la correction de valeur cumulée des paiements minimaux au titre de la location non recouvrables,**

(e) **les loyers conditionnels comptabilisés dans les produits de la période,**

(f) **une description générale des dispositions significatives des contrats de location du bailleur.**

45. Comme indicateur de croissance, il est souvent utile d'indiquer également l'investissement brut diminué des produits non acquis dans les affaires nouvelles de la période, après déduction des montants correspondants aux contrats de location résiliés.

Contrats de location simple

46. **Les actifs faisant l'objet de contrats de location simple doivent être présentés au bilan du bailleur selon la nature de l'actif.**

47. **Les produits locatifs provenant des contrats de location simple doivent être comptabilisés en**

produits de façon linéaire sur toute la durée de contrat de location à moins qu'une autre base systématique ne soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps de la diminution de l'avantage retiré de l'utilisation de l'actif loué.

48. Les coûts, y compris l'amortissement, encourus pour l'acquisition des revenus locatifs sont comptabilisés en charges. Les revenus locatifs (à l'exclusion des sommes reçues au titre de services fournis tels que l'assurance et la maintenance) sont comptabilisés sur toute la durée du contrat de location selon une méthode linéaire, même si les recettes ne le sont pas sur cette base, à moins qu'une autre base systématique ne permette de mieux rendre compte de l'échelonnement dans le temps de la diminution de l'avantage retiré de l'utilisation de l'actif loué.

49. Les coûts directs initiaux encourus par le bailleur lors de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l'actif loué et sont comptabilisés en charges sur la période de location, sur la même base que les produits locatifs.

50. La méthode d'amortissement des actifs amortissables loués doit être cohérente avec la méthode normale d'amortissement du bailleur applicable à des actifs similaires, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon les dispositions de la NCT5 norme comptable relative aux immobilisations corporelles et de la NCT6 norme comptable relative aux immobilisations incorporelles.

51. Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique les dispositions des normes comptables applicables dont notamment la NCT5 norme comptable relative aux immobilisations corporelles et de la NCT6 norme comptable relative aux immobilisations incorporelles.

52. Un bailleur fabricant ou distributeur ne doit pas comptabiliser de profit au titre d'une vente lorsqu'il conclut un contrat de location car l'opération n'équivaut pas à une vente.

53. Pour les contrats de location simple, le bailleur doit fournir, en plus des informations imposées par les Normes Comptables applicables, les informations suivantes :

(a) le montant des paiements futurs minimaux à recevoir au titre de contrats de location simple non résiliables en cumul et pour chacune des périodes suivantes :

- (i) à moins d'un an,
- (ii) à plus d'un an et moins de cinq ans,
- (iii) à plus de cinq ans,

(b) les loyers conditionnels totaux comptabilisés dans les produits de la période.

(c) une description générale des dispositions des contrats de location du bailleur.

54. De plus, les informations à fournir selon NCT 5 relative aux immobilisations corporelles et NCT 6 relative aux immobilisations incorporelles s'appliquent aux actifs loués en vertu de contrats de location simple.

TRANSACTIONS DE CESSIION-BAIL

55. Une transaction de cession-bail est une opération de cession d'un actif pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la location et le prix de vente sont généralement liés car ils sont négociés ensemble. La comptabilisation d'une opération de cession-bail dépend de la catégorie du contrat de location.

56. Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, tout ce qui excède les produits de cession par rapport à la valeur comptable ne doit pas être immédiatement comptabilisé en résultat par le vendeur preneur. L'excédent doit être différé et amorti sur la durée du contrat de location.

57. Si l'opération de cession-bail débouche sur une location-financement, la transaction est pour le bailleur un moyen d'accorder un financement au preneur, l'actif tenant lieu de sûreté. C'est pourquoi il ne convient pas de considérer un excédent des produits de cessions par rapport à la valeur comptable comme un produit. Un tel excédent est différé et amorti sur la durée du contrat de location.

58. Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple et s'il est clair que la transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement, en revanche, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d'utiliser l'actif. Si le prix de vente est supérieur à la juste valeur, l'excédent doit être différé et amorti sur la durée d'utilisation attendue de l'actif.

59. Si la cession-bail débouche sur un contrat de location simple et si les paiements au titre de la location et le prix de vente correspondent à la juste valeur de l'actif, la transaction de vente a été normale et tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement.

60. Pour les contrats de location simple, si la juste valeur lors de la transaction de cession-bail est inférieure à la valeur comptable de l'actif, une perte égale au montant de la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée immédiatement.

61. Pour les contrats de location-financement, un tel ajustement n'est pas nécessaire sauf s'il y a eu perte de valeur, auquel cas la valeur comptable est ramenée à la valeur recouvrable selon les dispositions des normes comptables applicables dont notamment la NCT 5 norme comptable relative aux immobilisations corporelles et la NCT 6 norme comptable relative aux immobilisations incorporelles.

62. Les informations à fournir par le preneur et le bailleur s'appliquent également aux opérations de cession-bail. La description à fournir des accords de location d'un montant significatif conduit à indiquer les dispositions uniques ou exceptionnelles de l'accord ou les conditions de l'opération de cession-bail.

63. Les transactions de cession-bail peuvent rendre obligatoire la présentation séparée d'informations conformément à la NCT 1 Norme Comptable Générale.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

64. La présente norme comptable entre en vigueur pour les états financiers des exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2008.

65. L'application rétrospective de la présente norme est encouragée mais non imposée.

Au cas où la norme n'est pas appliquée de manière rétrospective, le preneur doit au moins fournir les informations énoncées aux points (b) et (c) et (e) du paragraphe 29 de la présente norme.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 28 janvier 2008.

Madame Jannet Ben Dakhlija est nommée membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise du commissariat général au développement régional, en remplacement de Monsieur Samir Belaid.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF

Relatif à la rectification de certaines indications figurant au décret n° 2007-4248 du 27 décembre 2007, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain, sises au gouvernorat de Mahdia, nécessaires au défrichissement et à l'aménagement de Sebkheth Ben Ghayadha.

(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003)

Au lieu de :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
18	172 du plan de la R.I n° 3831 Mahdia	2560 Mahdia issu de la R.I n° 3831 Mahdia	99a21ca	57a53ca	Ahmed Ben Hassan Ben Taieb Ben Ali Ben Mbarek
19	188 du plan de la R.I n° 4200 Mahdia	17499 Mahdia issu de la R.I n° 4200 Mahdia	18h34a 00ca	04a20ca	Hassan Ben Ammar Ben Amor Ben Mohamed.
20	192 du plan de la R.I n° 1540 Mahdia	4187 Mahdia issu de la R.I n° 1540 Mahdia	18h19a 63ca	4la00ca	Mohamed Airoui Ben Belgacem Bouchniba.

Lire :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
18	172 du plan de la R.I n° 3831 Mahdia	R.I N° 3831 Mahdia	57a53ca	Abdelkader Bdiri
19	188 du plan de la R.I n° 4200 Mahdia	R.I N° 4200 Mahdia	04a20ca	Chokri Ben Ali Kratou et Sabri Bouchnak.
20	192 du plan de la R.I n° 1540 Mahdia	R.I N° 1540 Mahdia	4la00ca	Héritiers de Mohamed Ben Hacen Amari.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2008-203 du 22 janvier 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre, classée en autres zones agricoles au gouvernement de Mannouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegardes des terres agricoles du gouvernement de l'Ariana,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles relevant du gouvernement de Manouba consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 juillet 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation des parcelles de terres agricoles, classées en autres zones agricoles, d'une superficie totale de 2 ha 36 ares composées de :

- la parcelle A : d'une contenance de 1 ha 1 are 4 ca faisant partie de la parcelle n° 2 du TF 46878,

- la parcelle B : d'une contenance de 1 ha 11 ares 28 ca faisant partie de la parcelle n° 2 du TF 47089,

- la parcelle C : d'une contenance de 24 ca faisant partie de la parcelle n° 6 du TF 47282,

- la parcelle D : d'une contenance de 23 ares 44 ca faisant partie de la parcelle n° 369 du TF 21321.

Sises dans la région de Chaouat à la délégation de Jdaïda du gouvernement de Mannouba, telle qu'elles sont indiquées sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la régularisation d'une unité de concentré installée dessus.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 janvier 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 208-204 du 29 janvier 2008, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relative à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, consigné dans le procès verbal de sa réunion du 30 août 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en autres zones agricoles faisant partie de la parcelle A2 objet du titre foncier n° 506237 Tunis S2, d'une superficie de 30 ares sise dans la région Goursaâ à la délégation de Hammamet du gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la construction d'un tribunal cantonal.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 janvier 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Barbara (Hammem Bourguiba) de la délégation de Ain Drahem, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-11 du 3 janvier 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Barbara (Hammem Bourguiba),

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 29 mars 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Barbara (Hammem Bourguiba),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Jendouba, le 3 juillet 2007.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Barbara (Hammem Bourguiba) de la délégation de Ain Drahem, au gouvernorat de Jendouba annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 janvier 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mellita de la délégation de Kerkena, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2006-58 du 9 janvier 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Mellita,

Vu l'arrêté du 7 mars 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mellita,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sfax, le 21 novembre 2006.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mellita de la délégation de Kerkena, au gouvernorat de Sfax annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 janvier 2008, portant homologation des plans de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Béni Khalled de la délégation de Béni Khalled, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 69-175 du 8 mai 1969, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2005-2869 du 18 octobre 2005, portant révision des limites, fixation du montant de la contribution et limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Béni Khalled,

Vu l'arrêté du 6 janvier 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Béni Khalled,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Nabeul, le 23 août 2007.

Arrête :

Article premier. - Sont homologués, les plans de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Béni Khalled de la délégation de Béni Khalled, au gouvernorat de Nabeul annexés au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques en date du 28 janvier 2008, relatif à la fixation du montant total des allocations mises en concours par la société des courses hippiques et à l'ouverture de l'hippodrome de Kassar-Saïd pendant la saison hippique 2007-2008.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la Société des Courses tel que modifié et complété par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et le décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002, et notamment ses articles 5 et 8.

Arrête :

Article premier - Le montant total des allocations mises en concours par la société des courses et comprenant les allocations au titre de prix des courses nationales et internationales, des primes aux naisseurs, de promotion des courses internationales pour les courses disputées sur l'hippodrome de Kassar-Saïd, et des courses et festivals régionaux est fixé pour la saison hippique 2007-2008 à deux millions neuf cent soixante trois mille dinars (2.963.000 D) répartis comme suit :

- allocations courses nationales et internationales : 1.980.000 D,

- allocation primes aux naisseurs : 823.000D,

- allocation courses et festivals régionaux: 140.000D,

- allocation promotion courses internationales : 20.000D,

Total général : 2.963.000D.

Art. 2 - La société des courses est autorisée à ouvrir l'hippodrome de Kassar-Saïd à partir du 1^{er} octobre 2007 jusqu'au 30 septembre 2008.

Tunis, le 28 janvier 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-205 du 28 janvier 2008.

Monsieur Malek Smaoui, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef, au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2008-206 du 28 janvier 2008.

Monsieur Abderrazak Mani, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef, au ministère de l'environnement et du développement durable.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-207 du 28 janvier 2008.

Monsieur Mohamed Touil, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Gabès.

Par décret n° 2008-208 du 28 janvier 2008.

Madame Raja Ajili, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Médenine.

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 28 janvier 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Grombalia, gouvernorat de Nabeul.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Nabeul,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique, des conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Grombalia, approuvé par le décret n° 75-596 du 9 septembre 1975, révisé par le décret n° 90-2201 du 25 décembre 1990 et par l'arrêté du gouverneur de Nabeul du 30 août 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Grombalia réuni le 26 mai 2006,

Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat de Nabeul réuni le 26 janvier 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Grombalia, gouvernorat de Nabeul, sont délimitées par les lignes fermées (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q) indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans les tableaux suivants :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	368340	553500
B	367725	554025
C	367880	554180
D	367000	554885
E	366820	554990
F	366140	555280
G	365560	554440
H	365050	554810
I	364740	554270
J	364545	553960
K	365630	553270
L	365600	553000
M	365720	552470
N	366940	551900
O	367720	551830

Points	X : en mètres	Y : en mètres
P	368300	552880
Q	368065	553025

Art. 2 - Le gouverneur de Nabeul et le président de la commune de Grombalia sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-209 du 28 janvier 2008.

Monsieur Taoufik Hamdi, professeur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Siliana au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-2370 du 4 octobre 2004, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-210 du 28 janvier 2008.

Monsieur Bransi Marouane, professeur jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de secrétaire chargé des affaires des étudiants à l'institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Gafsa au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens biologistes majors de la santé publique à plein temps.

Arrête :

Article premier. - Le concours pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique visé à l'article 9 du décret susvisé n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours visé à l'article 1^{er} ci-dessus est ouvert dans la limite du nombre des postes à pourvoir aux pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade à la date du concours.

Art. 3 - Le nombre de postes à pourvoir, pour chaque discipline et pour chaque établissement, le lieu et la date du déroulement du concours et la date de clôture du registre d'inscription des candidatures sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 4 - Les formalités d'inscription sont accomplies par le candidat en personne ou par un mandataire dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son mandataire émarge le registre d'inscription et dépose avant la clôture du registre, un dossier qui comporte :

- une demande de participation au concours,
- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis au sein des formations hospitalières,
- l'ensemble des documents permettant d'apprécier les titres, activités professionnelles, diplômes, travaux et publications du candidat. Ces documents doivent être à caractère exclusivement hospitalier et universitaire,
- pour les travaux et publications, le candidat est tenu de fournir au moment de son inscription, un original ou une copie certifiée conforme et six copies.

Sur la demande de participation au concours, le candidat doit préciser l'option choisie pour l'épreuve pratique écrite prévue à l'article 5 du présent arrêté (biochimie clinique ou hématologie ou immunologie ou microbiologie ou parasitologie).

Art. 5 - Le concours comporte :

- 1) une épreuve d'évaluation des titres travaux et activités professionnelles (coefficient 1).

Cette épreuve comporte la présentation par le candidat de ses titres, travaux et activités professionnelles devant le jury pendant 15 minutes, suivie d'une discussion d'une heure au maximum, au cours de laquelle le candidat répond aux questions des membres du jury. La note attribuée pour cette épreuve tient compte à la fois de la présentation faite par le candidat et de la discussion qui la suit ainsi que du contenu de ses titres, travaux et activités professionnelles.

- 2) une épreuve pratique écrite, durée trois heures (coefficient 1).

Cette épreuve consiste en l'étude de trois sujets tirés au sort parmi ceux proposés par les membres du jury dans le cadre du programme annexé au présent arrêté et dont deux au moins de ces sujets porteront sur l'option choisie par le candidat.

Art. 6 - Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte d'un ensemble de critères d'évaluation établis par le jury.

Art. 7 - Pour l'épreuve de soutenance des travaux et d'évaluation des titres et activités professionnelles, l'ordre de passage des candidats est établi par tirage au sort.

Art. 8 - Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve pratique écrite est éliminatoire.

Art. 9 - Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 à l'ensemble des deux épreuves, et ce, dans la limite des postes mis en concours.

Art. 10 - Le programme de l'épreuve pratique écrite est annexé au présent arrêté.

Art. 11 - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.

Art. 12 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de 5 membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens spécialistes hospitalo-sanitaires de la santé publique, au cas où les effectifs de ce corps le permettent.

Art. 13 - Le jury établit un procès-verbal qui comporte les résultats du concours ainsi que les critères d'évaluation adoptés. Ce procès-verbal est signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations. Il ne peut y avoir des candidats ex-aequo.

Art. 14 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté susvisé du 26 novembre 1991.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'épreuve pratique écrite du concours de recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique

Pharmacie hospitalière industrielle

- 1) Pharmacie galénique
- 2) Chimie analytique

- 3) Pharmacologie
- 4) Chimie thérapeutique
- 5) Droit médical
- 6) Pharmacie clinique
- 7) Physiologie
- 8) Pharmacognosie
- 9) Biophysique
- 10) Chimie organique
- 11) Chimie physique

I/ Questions spéciales :

1) Biochimie chimique

Bilan électrolytique : ionogramme, bilan phosphocalcique, détermination du magnésium

Equilibre acido-basique du sang

Diabète sucré et rénal

Les hyperlipidémies

Anomalies de l'hémoglobine

Exploration de la thyroïde

Exploration de la cortico-surrénale

Exploration des glandes génitales

Exploration gastro-intestinale

Exploration pancréatique

Exploration rénale

Exploration du myocarde

Interférences médicamenteuses sur les examens de biochimie clinique

Exploration des intoxications (oxyde de carbone, organo-chlorées, organo-phosphorés, barbiturique, phénothiazines, alcool éthylique, plomb.)

Les dyslipoprotéinémies

Anomalies congéniales du métabolisme des glucides

Anomalies du catabolisme des acides aminés

Anomalies de catabolisme de la purine.

Exploration de la médullo-surrénale

Les marques tumorales

Exploration de la fécondation in-vitro

Exploration hépatique

Contrôle de qualité interne en biochimie clinique

2) Hématologie

L'hémogramme : définition, valeurs de référence et variations physiopathologiques

Bilan diagnostique des atteintes des lignées érythrocytaire, leucocytaire et plaquettaire

Exploration et variations physiopathologiques :

* de l'hémostase primaire

* de la coagulation

* du système fibrinolytique

Exploration

* de l'hémophilie

* de l'hémolyse

Surveillance biologique d'un traitement anticoagulant

Détermination de systèmes sanguins (ABO, Rhésus Kell, Duffy, Kid, MNSP)

Détermination des groupes leucocytaires et plaquettaires

Accidents et incidents transfusionnels

Sécurité transfusionnelle et organisation matérielle

L'allo-immunisation

Contrôle de qualité interne en hématologie

3) Immunologie

Les immunoglobulines

Le système du complément

Les cellules de l'immunité

La réponse immunitaire à médiation cellulaire

Déficits immunitaires

Auto-immunité

Exploration immunologique de l'allergie

Immunité du cancer

4) Microbiologie

Bactériologie :

Caractères morphologiques, culturels, biochimiques et antigéniques distinctifs des cocci gram -, cocci gram +, bacilles gram -, bacilles gram +, mycobactéries, spirochètes, anaérobies, rickettsies, mycoplasmes et chlamydiae,

Examen cytotabactériologique des produits pathologiques,

L'antibiogramme : mode opératoire, lecture et interprétation,

Mécanisme des résistances bactériennes aux antibiotiques,

Contrôle de qualité interne en bactériologie clinique,

Titration des anticorps spécifiques de enzymes du streptocoque B hémolytique du groupe A (*Streptococcus pyogenes*),

Diagnostic sérologique des brucelloses,

Sérodiagnostic de WIDAL,

Diagnostic sérologique de la syphilis.

Virologie :

Diagnostic de la laboratoire des infections par :

Virus de la grippe,

Virus de rubéole,

Virus des oreillons,

Entérovirus,

Rotavirus,

Cytomégalovirus,

Virus des hépatites VHA, VHB, VHC,

Virus EPSTEIN-BARR,
Virus de l'immunodéficience humaine.

5) Parasitologie

Parasitologie

Diagnostic de laboratoire des parasitoses digestives, génito-urinaires, viscérales, sanguines et cutanées :

Examen parasitologique de selles

Mycologie :

Diagnostic de laboratoire des :

Aspergilloses,

Cryptococcose,

Pneumocystose,

Blastomycoses,

Sporotrichose,

Mycétomes,

Candidoses,

Dermatophytomycoses,

Pityriasis versicolor,

Examen mycologique des produits pathologiques.

II/ Questions générales :

- * Statistiques appliquées à la biologie,
- * Exigences du management de la qualité dans les laboratoires d'analyses de biologie médicales,
- * Législation tunisienne en matière de laboratoire d'analyses médicales,
- * Automatisation et informatisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale,
- * Organisation d'un laboratoire d'analyses médicales,
- * Législation tunisienne en matière de transfusion sanguine Organisation sanitaire en Tunisie,
- * Programme nationaux de la lutte contre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles : objectifs, stratégies et résultats,
- * La formation continue des personnels de santé : objectifs, stratégies pédagogiques, évaluation.

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes majors de la santé publique à plein-temps.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique le 24 mars 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 2 pharmaciens spécialistes majors de la santé publique à plein-temps conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 23 février 2008.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 Décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens biologistes principaux à plein temps.

Arrête :

Article premier - Le concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique prévu par l'article 8 du décret susvisé n° 2005-3296 du 19 décembre 2005.

Art. 2 - La date d'ouverture du concours susvisé, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de clôture du registre d'inscription sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3 - Peuvent participer au concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique, les pharmaciens spécialistes de la santé publique, ayant une ancienneté d'au moins 5 ans dans le grade à la date du concours.

Art. 4 - Pour participer à ce concours, les candidats doivent adresser au ministère de la santé publique une demande de participation établie sur papier libre accompagnée des pièces suivantes :

- les pièces justificatives de leurs titres hospitaliers et sanitaires et de leurs travaux scientifiques.

- les pièces justificatives des services accomplis au sein des formations hospitalières et sanitaires tunisiennes ou étrangères.

Le candidat doit préciser sur la demande de participation au concours l'option choisie pour l'épreuve pratique écrite prévue à l'article 5 du présent arrêté (biochimie clinique, hématologie ou immunologie ou microbiologie ou parasitologie).

Art. 5 - Le concours comporte :

- 1) une demande d'évaluation des titres travaux et activités professionnelles (coefficient 1),

- 2) une épreuve pratique écrite (durée trois heures coefficient 1).

Cette épreuve consiste en l'étude de trois sujets tirés au sort parmi ceux proposés par les membres du jury dans le cadre du programme visé à l'article 9 du présent arrêté et dont deux au moins de ces sujets porteront sur l'option choisie par le candidat.

Art. 6 - Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte d'un ensemble de critères d'évaluation établis par le jury.

Art. 7 - Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve pratique écrite est éliminatoire.

Art. 8 - Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 à l'ensemble des deux épreuves, et ce, dans la limite des postes mis en concours.

Art. 9 - Le programme de l'épreuve pratique écrite est annexé au présent arrêté.

Art. 10 - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.

Art. 11 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de 5 membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires de la santé publique, au cas où les effectifs de ce corps le permettent.

Art. 12 - Le jury établi un procès-verbal qui comporte les résultats du concours ainsi que les critères d'évaluation adoptés. Ce procès-verbal est signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations.

Il ne peut y avoir des candidats ex-acquo.

Art. 13 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté susvisé du 26 novembre 1991.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'épreuve pratique écrite du concours de recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique

Pharmacie hospitalière industrielle

1) Pharmacie galénique

- Chimie analytique
- Pharmacologie
- Chimie thérapeutique
- Droit médical
- Pharmacie clinique
- Physiologie
- Pharmacognosie
- Biophysique
- Chimie organique
- Chimie physique

I/ Questions spéciales :

1) Biochimie chimique

Bilan électrolytique : ionogramme, bilan phosphocalcique, détermination du magnésium

Equilibre acido-basique du sang

Diabète sucré et rénal

Les hyperlipidémies

Anomalies de l'hémoglobine

Exploration de la thyroïde

Exploration de la cortico-surrénale

Exploration des glandes génitales

Exploration gastro-intestinale

Exploration pancréatique

Exploration rénale

Exploration du myocarde

Interférences médicamenteuses sur les examens de biochimie clinique

Exploration des intoxications (oxyde de carbone, organo-chlorées, organo-phosphorés, barbiturique, phénothiazines, alcool éthylique, plomb.)

Exploration hépatique

Contrôle de qualité interne en biochimie clinique

2) Hématologie

L'hémogramme : définition, valeurs de référence et variations physiopathologiques

Bilan diagnostique des atteintes des lignées érythrocytaire leucocytaire et plaquettaire

Exploration et variations physiopathologiques :

- * de l'hémostase primaire

- * de la coagulation

- * du système fibrinolytique

Exploration

- * de l'hémophilie

- * de l'hémolyse

Surveillance biologique d'un traitement anticoagulant
Détermination de systèmes sanguins (ABO, Rhésus Kell, Duffy, Kid, MNSP)

Détermination des groupes leucocytaires et plaquettaires
Accidents et incidents transfusionnels

Sécurité transfusionnelle et organisation matérielle

L'allo-immunisation

Contrôle de qualité interne en hématologie

3) Immunologie

Les immunoglobulines

Le système du complément

Les cellules de l'immunité

La réponse immunitaire à médiation cellulaire

Déficits immunitaires

Auto-immunité

Exploration immunologique de l'allergie

4) Microbiologie

Bactériologie :

Caractères morphologiques, cultureux, biochimiques et antigéniques distinctifs des cocci gram -, cocci gram +, bacilles gram -, bacilles gram +, mycobactéries, spirochètes, anaérobies, rickettsies, mycoplasmes et chlamydiae,

Examen cyto-bactériologique des produits pathologiques,

L'antibiogramme mode opératoire, lecture et interprétation,

Mécanisme des résistances bactériennes aux antibiotiques,

Contrôle de qualité interne en bactériologie clinique,

Titrage des anticorps spécifiques de enzymes du streptocoque B hémolytique du groupe A (*Streptococcus pyogenes*),

Diagnostic sérologique des brucelloses,

Sérodiagnostic de WIDAL,

Diagnostic sérologique de la syphilis.

Virologie :

Diagnostic de laboratoire des infections par :

Virus de la grippe,

Virus de rubéole,

Virus des oreillons,

Entérovirus,

Rotavirus,

Cytomégalovirus,

Virus des hépatites VHA, VHB, VHC,

Virus EPSTEIN-BARR,

Virus de l'immunodéficience humaine.

5) Parasitologie

Parasitologie

Diagnostic de laboratoire des parasitoses digestives, génito-urinaires, viscérales, sanguines et cutanées :

Technique corologique parasitaires

Mycologie :

Diagnostic de laboratoire des :

Aspergilloses,

Cryptococcose,

Pneumocystose,

Blastomycoses,

Sporotrichose,

Mycétomes,

Candidoses,

Dermatophytomycoses,

Pityriasis versicolor,

II/ Questions générales :

* Statistiques appliquées à la biologie,

* Exigences du management de la qualité dans les laboratoires d'analyses de biologie médicales,

* Législation tunisienne en matière de laboratoire d'analyses médicales,

* Automatisation et informatisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale,

* Organisation d'un laboratoire d'analyses médicales,

* Législation tunisienne en matière de transfusion sanguine,

* Organisation sanitaire en Tunisie,

* Programme nationaux de la lutte contre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles : objectifs, stratégies et résultats,

* La formation continue des personnels de santé : objectifs, stratégies pédagogiques, évaluation.

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du

concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps.

Arrête :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 24 mars 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 3 pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 23 février 2008.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique, du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Le concours sur épreuve pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique prévu par l'article 6 du décret susvisé n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - La date d'ouverture du concours susvisé, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de clôture du registre d'inscription sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3 - Peuvent participer au concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique, les pharmaciens principaux de la santé publique, ayant une ancienneté d'au moins 6 ans dans le grade à la date du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours prévu à l'article premier ci-dessus doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

- les pièces justificatives de leurs titres hospitaliers et sanitaires et de leurs travaux scientifiques,

- les pièces justificatives des services accomplis au sein des formations hospitalières et sanitaires tunisiennes ou étrangères.

Art. 5 - Le concours comporte :

A) Une épreuve d'évaluation des travaux, titres et activités professionnelles (coefficient 1).

Cette épreuve comporte la présentation par le candidat de ses travaux, titres et activités professionnelles devant le jury pendant 15 minutes, suivie d'une discussion d'une heure au maximum, au cours de laquelle le candidat répond aux questions des membres du jury. La note attribuée pour cette épreuve tient compte à la fois de la présentation faite par le candidat et la discussion qui la suit ainsi que du contenu de ses titres, travaux et activités professionnelles.

B) Une épreuve pratique écrite, durée: 3 heures (coefficient 1).

Cette épreuve comporte l'étude de trois sujets tirés au sort parmi ceux proposés par les membres du jury dans le cadre du programme visé à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 6 - Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte d'un ensemble de critères d'évaluation établis par le jury.

Art. 7 - Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve pratique écrite est éliminatoire.

Art. 8 - Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 à l'ensemble des deux épreuves, et ce dans la limite des postes mis en concours.

Art. 9 - Le programme de l'épreuve pratique écrite est annexé au présent arrêté.

Art. 10 - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.

Art. 11 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de 5 membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens sanitaires de la santé publique, au cas où les effectifs de ce corps le permettent.

Art. 12 - Le jury établit un procès-verbal qui comporte les résultats du concours ainsi que les critères d'évaluation adoptés.

Ce procès-verbal est signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations.

Il ne peut y avoir de candidats ex-aquo.

Art. 13 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté susvisé du 26 novembre 1991.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'épreuve pratique écrite du concours de recrutement de pharmaciens majors de la santé publique

- les législations régissant la prescription et la délivrance des médicaments,
- gestion et organisation d'une pharmacie hospitalière industrielle,
- pharmacie et toxico vigilance,
- organisation de la santé en Tunisie,
- principaux programmes nationaux de santé publique : objectifs, stratégies, pédagogiques, évaluation,
- règles de bonne pratique de fabrication des médicaments,
- modalités d'attribution et de mise sur le marché des médicaments,
- dépenses de santé en Tunisie et dans le monde,
- la formation continue des personnels de santé : objectifs, stratégies pédagogiques, évaluation,
- protocole d'un essai thérapeutique,
- bio disponibilité des médicaments, biotransformation des médicaments,
- variation de sensibilités aux médicaments,
- mécanisme d'action des médicaments,
- pharmacovigilance,
- les marchés publics.

Arrêté du ministre de la santé publique, du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens majors de la santé publique.

Arrête :

Article premier – Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 1^{er} avril 2008 et jours suivantes, pour le recrutement de 10 pharmaciens majors de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 – La clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} mars 2008.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Le concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique prévu par l'article 5 du décret susvisé n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - La date d'ouverture du concours susvisé, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de clôture du registre d'inscription sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3 - Peuvent participer au concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique, les pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté d'au moins 5 ans dans le grade à la date du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours prévu à l'article premier ci-dessus doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

- les pièces justificatives de leurs titres hospitaliers et sanitaires et de leurs travaux scientifiques,

- les pièces justificatives des services accomplis, au sein des formations hospitalières et sanitaires tunisiennes ou étrangères.

Art. 5 - Le concours comporte :

- 1) une épreuve d'évaluation des travaux, titres et activités professionnelles : coefficient 1,

- 2) une épreuve pratique écrite, durée 3 heures : coefficient 1.

Cette épreuve consistent l'étude de trois sujets tirés au sort parmi ceux proposés par les membres du jury dans le cadre du programme visé à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 6 - Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte d'un ensemble de critères d'évaluation établis par le jury.

Art. 7 - Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve pratique écrite est éliminatoire.

Art. 8 - Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 à l'ensemble des deux épreuves, et ce, dans la limite des postes mis en concours.

Art. 9 - Le programme de l'épreuve pratique écrite est annexé au présent arrêté.

Art. 10 - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.

Art. 11 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de 5 membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où les effectifs de ce corps le permettent.

Art. 12 - Le jury établit un procès-verbal qui comporte les résultats du concours ainsi que les critères d'évaluation adoptés.

Ce procès-verbal est signé par le président et la majorité des membres ayant participé aux délibérations.

Il ne peut y avoir de candidats ex-acquo.

Art. 13 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté susvisé du 26 novembre 1991.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'épreuve pratique écrite du concours de recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique

- les médicaments de l'insuffisance cardiaque
- les anti-arythmiques
- les anti-angoreux
- les inhibiteurs calciques
- les bêta-bloquants
- les anti-coagulants
- les fibrinolytiques
- les diurétiques
- les normolipémiants
- les antibiotiques non spécifiques
- les antituberculeux

- les antiseptiques
- les antiparasitaires
- les antifongiques
- les anesthésiques généraux
- les anesthésiques locaux
- les analgésiques
- les hypnotiques
- les anti-parkinsoniens
- les anti-épileptique
- les psychotropes (neuroleptiques, tranquillisants, anti-dépresseurs, psycho-analésiques)
- les anti-inflammatoires
- les antidiabétiques
- les médicaments de l'asthme
- les médicaments de l'ulcère
- les oestroprogestatifs
- les antispasmodiques
- les antihistaminiques
- biodisponibilité des médicaments
- biotransformation des médicaments
- variation des sensibilités aux médicaments
- mécanisme d'action des médicaments
- pharmacovigilance
- législation régissant la prescription et la délivrance des médicaments
- gestion et organisation d'une pharmacie hospitalière.

Arrêté du ministre de la santé publique, du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de pharmaciens principaux de la santé publique.

Arrête :

Article premier – Un concours sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique, le 28 mars 2008 et jours suivantes, pour le recrutement de 15 pharmaciens principaux de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296, du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 – La clôture du registre d’inscription est fixée au 28 février 2008.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant le règlement et la programme d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 26 mars 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 5 pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l’arrêté du 27 décembre 2006 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription est fixée au 26 février 2008.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983; portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d’admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique à plein-temps.

Arrête :

Article premier. - Le concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique prévu par l’article 4 du décret susvisé n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - La date d’ouverture du concours susvisé, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de clôture du registre d’inscription sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3 - Les candidats au concours prévu à l’article premier ci-dessus doivent joindre à l’appui de leur demande de candidature les pièces suivantes:

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre.
- 2) un extrait de l’acte de naissance datant de moins d’un an à la date du concours en double exemplaire.
- 3) un extrait du casier judiciaire (original) datant de moins d’un an à la date du concours.
- 4) une copie de la carte d’identité nationale.
- 5) un certificat médical (l’original) délivré par un médecin de la santé publique datant de moins de trois mois à la date du concours attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice des fonctions de pharmacien de la santé publique sur tout le territoire de la République.
- 6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.
- 7) un curriculum vitae du candidat ainsi que l’état des travaux effectués par l’intéressé.

Art. 4 - Le concours comporte :

- L’appréciation des titres : coefficient 1.
- L’appréciation des travaux : coefficient 1.

La moyenne minimum requise pour l’admission, dans la limite du nombre des postes ouverts au concours, est de 10/20 au moins.

Art. 5 - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.

Art. 6 - Le jury du concours est désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de cinq membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où les effectifs de ce corps le permettent.

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours.

Art. 7 - Le jury établit un procès-verbal de ses délibérations qui devra être signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations.

Art. 8 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et celles de l'arrêté susvisé du 8 juin 1991.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 2008, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique, le 28 mars 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 10 pharmaciens de la santé publique, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisés.

Art. 2 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 28 février 2008.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-211 du 28 janvier 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Najoua Chaari épouse Laouiti, administrateur du service social, chargée des fonctions de sous-directeur social à l'institut national de protection de l'enfance.

Par décret n° 2008-212 du 28 janvier 2008.

Madame Sonia Houssaini épouse Massoudi, administrateur conseiller du service social, est chargée des fonctions de sous-directeur au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2008-213 du 28 janvier 2008.

Monsieur Chokri Ouali, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle de l'application de la législation du travail à la direction du contrôle de la législation du travail à la direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2008-214 du 28 janvier 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est accordée à Monsieur Habib El Melki, administrateur du service social, chargé des fonctions de chef de l'unité de l'action sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Siliana.

Par décret n° 2008-215 du 28 janvier 2008.

Monsieur Nizar Manai, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2008-216 du 28 janvier 2008.

Madame Fatma Kort, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des consultations de sécurité sociale à la sous-direction juridique de sécurité sociale à la direction des études juridiques et des normes à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2008-217 du 28 janvier 2008.

Mademoiselle Hajer Chalouati, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des assurés à la sous-direction des relations avec les affiliés à la direction des relations avec les organismes de sécurité sociale et les affiliés à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2008-218 du 28 janvier 2008.

Monsieur Ezzddine Dhaouafi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des statistiques de sécurité sociale à la direction des études économiques et financières de sécurité sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2008-219 du 28 janvier 2008.

Monsieur Adel Jaafer, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Mahdia.

Par décret n° 2008-220 du 28 janvier 2008.

Madame Naziha Haddad épouse Knani, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sousse.

Par décret n° 2008-221 du 28 janvier 2008.

Monsieur Chokri Mili, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

Par décret n° 2008-222 du 28 janvier 2008.

Monsieur Mohamed Ameur Bnoui, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

Par décret n° 2008-223 du 28 janvier 2008.

Monsieur Abdelkader Boussaid, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Ksar Hellal à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

Par décret n° 2008-224 du 28 janvier 2008.

Monsieur Rachid Toumi, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation d'El Jem à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Mahdia.

Par décret n° 2008-225 du 28 janvier 2008.

Monsieur Amor Boughammoura, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail de la conciliation de Jammel à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 28 janvier 2008, portant approbation des modifications des statuts de la mutuelle des agents et fonctionnaires de la société El Kanaouet.

Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret sur les associations mutualistes du 18 février 1954,

Vu l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales portant statuts-type des associations mutualistes, modifié par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 17 septembre 1984,

Vu l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 4 janvier 1996, portant approbation des statuts de la mutuelle des agents et fonctionnaires de la société Kanaouet tel que modifié par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 26 avril 2002.

Arrêtent ce qui suit :

Article premier. - Sont approuvées, les modifications des statuts de la Mutuelle des agents et des fonctionnaires de la société El Kanaouet, annexées au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-226 du 28 janvier 2008.

Monsieur Mohamed Helali, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Par décret n° 2008-227 du 28 janvier 2008.

Monsieur Mohamed Tahar Chaouat, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut des sciences biologiques appliquées de Tunis.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 28 janvier 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2007-140 du 25 janvier 2007, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Vu le décret n° 2007-4055 du 4 décembre 2007, chargeant Monsieur Jilani Lamloumi, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de directeur général des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie à compter du 25 septembre 2007.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Jilani Lamloumi, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de directeur général des études technologiques, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 25 septembre 2007 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2008.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi